

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่
3737/2532

อัยการ ประจำศาล แขวง ชลบุรี
นาย ไพบูลย์ แซ่เตี่ยว กับพวก

โจทก์
จำเลย

ป.วิ.อ. มาตรา 158

พ.ร.บ.การพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, มาตรา 5, มาตรา 12, มาตรา 15

คำฟ้องของโจทก์ที่บรรยายว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนัน ป็อกแปดเก๋าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการ เล่นแปดเก๋ออันระบุไว้ในบัญชี ก.อันดับที่ 5 และการเล่นป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ย่อมเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่น อย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก๋ากับการเล่นป็อกเข้ามา รวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อกแปดเก๋อจำเลยให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดง ว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของ โจทก์ไม่เคลือบคลุม

โจทก์ฟ้องด้วยว่าจำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันป็อกแปด เก๋าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นตามที่แนบมาท้ายบันทึกเสนอ ฟ้องด้วยว่า ทั้งนี้จำเลยที่ 24 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นขึ้นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์ แห่งตน และจำเลยที่ 12 เป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ โดยมีได้มีพระราชกฤษฎีกากำหนด

อนุญาตให้เล่นได้ และมีได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงาน ขอให้ลงโทษตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติ การพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504 มาตรา 3 กับสิ่งริบของกลาง และให้จำเลยจ่ายเงินสินบนนำจับแก่ผู้นำจับตามกฎหมายจำเลยทั้งยี่สิบสี่ให้การรับสารภาพตลอดข้อหา ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยทั้งยี่สิบสี่มีความผิดตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ.2478 มาตรา 4, 5, 6, 10, 12, 15 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 5)พ.ศ. 2490 มาตรา 3 พระราชบัญญัติการพนัน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2504มาตรา 3 จำเลยที่ 7 และที่ 14 อายุ 17 และ 16 ปี ลดมาตราส่วนโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 75 ลงกึ่งหนึ่ง คงปรับคนละ 500 บาทจำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพ ลดโทษให้ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 คนละกึ่งหนึ่งแล้ว จำเลยที่ 24 เป็นผู้จัดให้มีการเล่นและจำเลยที่ 12 เป็นเจ้ามือ คงจำคุกคนละ 3 เดือน และปรับคนละ 2,000บาท จำเลยที่ 7 และที่ 14 คงปรับคนละ 250 บาท จำเลยอื่นนอกนั้นคงปรับคนละ 500 บาท ให้รอการลงโทษจำคุกจำเลยที่ 12 และที่ 24ไว้มีกำหนดคนละ 1 ปี ไม่ชำระค่าปรับให้จัดการตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 29, 30 ของกลางริบ กับให้จำเลยใช้สินบนแก่ผู้นำจับกึ่งหนึ่งของค่าปรับ โจทก์อุทธรณ์ขอไม่ให้รอการลงโทษจำเลยที่ 12 และที่ 24ศาลอุทธรณ์พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษจำคุกจำเลยที่ 12 ฐานเป็นเจ้ามือรับกินรับใช้ และจำเลยที่ 24 ฐานเป็นผู้จัดให้มีการเล่นเพื่อนำมาซึ่งผลประโยชน์แห่งตน คนละ 4 เดือนสถานเดียว จำเลยทั้งสองให้การรับสารภาพ ลดโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 78 ให้คนละกึ่งหนึ่ง คงจำคุกคนละ 2 เดือน โทษจำคุกจำเลยที่ 12 และที่ 24ไม่รอการลงโทษ นอกจากที่แก้คงให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลชั้นต้น จำเลยที่ 12 และที่ 24 ฎีกาขอให้ยกฟ้องโจทก์ หรือลงโทษตามบทมาตราที่ถูกต้อง

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า "จำเลยที่ 12 และที่ 24 ฎีกาในปัญหาข้อกฎหมายว่า ตามคำฟ้องของโจทก์กล่าวหาจำเลยถึง 3 กรณีด้วยกันคือ กรณีแรกหาว่าจำเลยกับพวก

เล่นการพนันป็อก ซึ่งเป็นการพนันในบัญชี ก. อันดับที่ 11 กรณีที่สองหาว่าจำเลยกับพวกเล่นการพนันแปดเก้าซึ่งเป็นการพนันในบัญชี ก. อันดับที่ 5 ตามพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 ส่วนกรณีที่สามหาว่าจำเลยกับพวกเล่นการพนันซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก ทำให้จำเลยไม่อาจทราบได้ว่าโจทก์กล่าวหาว่าจำเลยกระทำความผิดข้อหาใดแน่ ถือได้ว่าฟ้องของโจทก์เป็นฟ้องที่เคลือบคลุม และวิธีการเล่นตามข้อเท็จจริงที่โจทก์บรรยายมาในฟ้องนั้น เป็นการเล่นอื่นใดนอกจากที่กล่าวมาในมาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 อันมีโทษตามมาตรา 12 ข้อ 2 ซึ่งเบากว่าโทษฐานเล่นการพนันตามบัญชี ก. หรือบัญชี ข. ศาลอุทธรณ์จึงลงโทษจำเลยไม่ถูกต้อง ศาลฎีกาพิเคราะห์แล้ว เห็นว่า โจทก์บรรยายฟ้องว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกได้ร่วมกันเล่นการพนันป็อกแปดเก้าหรือการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อก มีวิธีการเล่นซึ่งดัดแปลงมาจากการเล่นแปดเก้าอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 5 และการเล่นป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนัน พ.ศ. 2478 จึงเป็นที่เข้าใจได้แล้วว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นอย่างเดียว โดยมีวิธีการเล่นที่พลิกแพลงนำเอาการเล่นแปดเก้ากับการเล่นป็อกเข้ามารวมกัน แล้วเรียกชื่อใหม่ว่าป็อกแปดเก้า จำเลยทั้งหมดให้การรับสารภาพตลอดข้อหา แสดงว่าเข้าใจในวิธีการเล่นการพนันตามที่โจทก์กล่าวในฟ้องแล้วเป็นอย่างดี คำฟ้องของโจทก์หาได้กล่าวหาว่า จำเลยทั้งหมดกับพวกเข้าพนันในการเล่นใน 3 วิธีอย่างใดอย่างหนึ่งตามที่จำเลยที่ 12 และที่ 24 ฎีกามาแต่อย่างใดไม่ ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นและการเล่นป็อกแปดเก้างดกล่าวว่าเป็นการเล่นซึ่งมีลักษณะคล้ายป็อกอันระบุไว้ในบัญชี ก. อันดับที่ 11 ท้ายพระราชบัญญัติการพนันพ.ศ. 2478 ที่ศาลล่างทั้งสองกำหนดโทษและลงโทษจำเลยทั้งหมดตามมาตรา 12 ข้อ 1 แห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว จึงถูกต้องชอบด้วยกฎหมายแล้ว ฎีกาของจำเลยทั้งสองในข้อนี้ฟังไม่ขึ้นอีกเช่นกัน"

(เกียรติ จาตนิลพันธุ์-ดุสิต วราโห-เสริมพงศ์ วรยิ่งยง)

<u>แหล่งที่มา</u>	เนติบัณฑิตยสภา
-------------------	----------------

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>
------------	-----------------